

1502825-49.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Controle nº 2021/000613

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAIS CRISTINA DA SILVA ARRUDA

Em 19 de outubro de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP

- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo nº:

1502825-49.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000613

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAIS CRISTINA DA SILVA ARRUDA

Em 19 de outubro de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 850/2021 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022. Cumpridas as formalidades legais, as partes foram apregoadas. Pela impossibilidade de assinatura do documento pelos participantes em razão da realização do ato por videoconferência, dou fé de estarem presentes ao ambiente virtual a representante do Ministério Público Dra. Sheila Xavier Mendes, a ré Thais Cristina da Silva Arruda (presa no CDP Feminino de Franco da Rocha), seu defensor, o Dr. Rafael Braga Vinhas - Defensoria Pública, bem como as testemunhas Heictor Dias Vieira e Fábio Luiz Aguiño de Castro. Antes de dar início à audiência, foi oportunizada a entrevista da acusada com seu defensor, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. A seguir, as testemunhas foram cientificadas que deveriam manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, as testemunhas presentes foram ouvidas e a ré foi interrogada. Encerrada a instrução, foi dada a palavra às partes para as

alegações finais. De acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos foram captados em áudio e vídeo diretamente pelo sistema SAJ e estarão disponíveis às partes após 24 horas da realização do ato no E-SAJ. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. THAIS CRISTINA DA SILVA ARRUDA foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 10h20min., na Rua Rubião Junior, proximidades do nº 10, Morro do São Bento, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 01 (um) um tijolo de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar. Auto de exibição e apreensão na fl. 9, auto de constatação preliminar na fl. 11 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 155-157. Notificada em 14 de setembro de 2021 (fl. 102), apresentou defesa preliminar (fls. 120-121). A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2021 (fls. 129-131), ao que se seguiu citação por edital (fl. 182) e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional em 27 de julho de 2022 (fl. 183). Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva em 08 de setembro de 2022 (fls. 191 e 223), a acusada foi pessoalmente citada (fl. 227). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo). Encerrada, as partes passaram aos debates, pugnando ambas pela absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. Cientes do horário programado para a chegada de entorpecentes ao local que também lhes havia sido informado, os investigadores de polícia Heitor Dias e Vieira e Fábio Luiz Aquino de Castro diligenciaram, em viatura descaracterizada. Visualizaram a ora acusada carregando uma sacola de loja e parecendo assustada. Realizada a abordagem, a acusada mostrou-se assustada e disse não saber o que havia no interior da sacola, onde encontraram um tijolo de maconha e uma porção de cocaína. O policial Heitor ainda fez questão de afirmar que a ré pareceu desconhecer mesmo o conteúdo da sacola, enquanto o policial Fábio mencionou que ela parecia necessitada. Indagada, a acusada declarou que um rapaz de paradeiro desconhecido, descrito como sendo branco e careca, de vulgo Alemão, oferecera-lhe a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) para que entregasse a bolsa a um carrinho (fls. 2, 3 e termo). No auto de prisão em flagrante, Thais Cristina da Silva Arruda disse que, a pedido de Alemão, rapaz descrito como branco e careca, entregaria a bolsa a um carrinho e que, após a entrega, receberia a quantia de R\$50,00 (cinquenta reais). Afirmou não saber que em seu interior havia entorpecentes, tampouco soube informar onde Alemão poderia ser encontrado (fl. 4). Em juízo, ratificou sua versão, acrescentando que estava 'fazendo ponto' na rua, quando foi abordada por esse rapaz, que lhe ofereceu uma forma que parecia mais simples para receber algum dinheiro (termo). Assim, em que pese a gravidade do fato e o resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 155-157, como bem observado pelas partes não há prova do dolo na conduta da acusada, o que torna mister a absolvição. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE pretensão punitiva estatal, absolvendo THAIS CRISTINA DA SILVA ARRUDA de infração ao art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais". Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Thaina de Lima Nóbrega, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA